

1501014-50.2019.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

VINICIUS MAKOVITS DE CARVALHO

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Vinicius Makovits de Carvalho, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, caput, c.c. § 2º-A, inc. I, do Código Penal, porque em 03/10/2019, por volta das 7h40min, em ponto comercial denominado Depósito de Gás ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 3422-1215 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501014-50.2019.8.26.0366

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

VINICIUS MAKOVITS DE CARVALHO

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Vinicius Makovits de Carvalho, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, caput, c.c. § 2º-A, inc. I, do Código Penal, porque em 03/10/2019, por volta das 7h40min, em ponto comercial denominado Depósito de Gás Nacional, situado na Avenida Cabuçu, n.º 2.228, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda CG 160, de placa GCY-4389.

O acusado foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 37/39).

Recebida a denúncia em 16/10/2019 (fls. 79/80), o réu, por seu defensor constituído (fls. 65), apresentou resposta à acusação (fls. 82/101), em vista da qual foi ratificado o recebimento da denúncia, com determinação de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 130/132).

Em audiência de instrução, foram tomadas as declarações da vítima e os depoimentos de três testemunhas, revogada a prisão preventiva ao final (fls. 172/173), de modo que o réu foi colocado em liberdade em 05/02/2020 (fl. 180).

No incidente autuado sob o n.º 0006898-46.2019.8.26.0266, realizada a prova pericial (fls. 41/48 daquele apenso), após as manifestações das partes (fls. 52 e 54) o laudo foi devidamente homologado (fl. 57).

Prosseguiu-se então na instrução, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela Defesa e o interrogatório do réu (fls. 267/268).

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público postulou a absolvição imprópria, com a aplicação de medida de segurança; e a Defesa se manifestou no mesmo sentido.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória não comporta acolhida, uma vez que, apesar de a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstrar com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria, foi também comprovada a inimputabilidade do réu, a ensejar absolvição imprópria.

A materialidade do fato típico foi comprovada pela apreensão, regularmente documentada no auto de fls. 14/15, da motocicleta subtraída, que foi avaliada e entregue ao ofendido (fls. 16/17), além de submetida a vistoria pericial (fls. 220/222).

No tocante aos aspectos em que a conduta descrita na denúncia não tem aptidão para deixar vestígios, a materialidade e a autoria foram corroboradas pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima (auto de fl. 13) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o ofendido informou que tem um depósito de madeira e, por volta das 7h30min, tirou a sua motocicleta e a deixou aquecendo, quando o réu encostou e, armado, mandou que ele se afastasse, subiu na moto sem capacete e foi embora. Afirmou que, imediatamente, acionou a Polícia, passando a placa da motocicleta e as vestimentas do agente, e depois de cerca de 15 minutos já foi contatado pelos policiais, que tinham apreendido o veículo quando estava sendo oferecido à venda em um depósito em Mongaguá. Negou conhecer o réu anteriormente e reconheceu o réu em audiência, confirmando que o reconheceu perante a Autoridade Policial, quando apresentado ao lado de outros indivíduos. Negou também conhecer Luciana Freitas, e negou que sua esposa estivesse com ele no momento dos fatos.

O policial militar Rodrigo, ouvido como testemunha sob o compromisso legal, relatou que recebeu chamado pela Central acerca do roubo de uma motocicleta e que, em patrulhamento, viu uma moto com condutor sem capacete e no contrafluxo, de modo que iniciou acompanhamento, no local percebeu que a placa era aquela que recebera no chamado. Disse que o réu tentou fugir, quando da ordem da parada, mas ao efetuar curva, caiu da moto, ocasião em que que estava transtornado, tentando se evadir, mas foi detido. Disse que a vítima reconheceu o réu e a moto e disse que ele estava armado, mas não localizaram arma e que, quando viram o réu, ele estava parado num comércio, solicitando um capacete, dizendo que iria para São Bernardo do Campo. Indagado, negou ter constatado alterações psicológicas no réu e disse que ainda o conduziram para Unidade de Tratamento e o médico que examinou não diagnosticou nada e que por parte deles não é feito exame toxicológico.

Já a testemunha Rebeca, arrolada pela Defesa, disse que conhece o réu desde a infância, pois moravam na mesma rua, e que tinham 12 ou 13 anos quando o viu usando drogas pela primeira vez e, descrevendo o contexto, afirmou ter relatado à família, mas todos acreditavam que era coisa de adolescente e passaria. Relatou que buscaram ajuda em igrejas e levaram o réu a uma clínica de reabilitação em Itanhaém, mas ele depois retornou à dependência. Afirmou que ele sumia e ficavam desesperados, buscando durante a madrugada, e o encontravam em estado deplorável.

O informante Higor, irmão do réu, disse que Luciana lhe contou que quem estava no momento do roubo era a a senhora Barbara e que o ofendido não estava no momento. Afirmou que, segundo Luciana e o próprio réu, ele pegou a motocicleta que estava estacionada na calçada e que Barbara tentou agredi-lo com uma vassoura e gritou, momento em que o ofendido saiu da casa. Alegou que Vinicius usa drogas há 10 ou 15 anos e que chegou a ser internado por duas vezes, sendo que ao tempo dos fatos estava na clínica de recuperação, saiu de lá e logo praticou a subtração, mas não é agressivo e que não estava armado, apenas subiu na moto e veio embora. Indagado, esclareceu que o réu usava cocaína, maconha, lança-perfume e fumava crack (mesclado).

A testemunha Natan disse que conheceu a família do réu e acompanhou parte do tratamento dele na clínica e que, no dia dos fatos, ele tinha se evadido da unidade, junto de outra pessoa, e que soube dos fatos dois dias depois. Informou que o réu não retornou à clínica, mas o outro interno regressou e contou o que tinha ocorrido, narrando que ambos fizeram uso de drogas.

De resto, o réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu parcialmente os fatos. Afirmou que estava internado havia seis meses na clínica de Natan, em razão do uso de drogas e de álcool, e teve alta em fevereiro de 2019, mas depois de 3 ou 4 meses

limpo teve a primeira recaída, depois outra, e retornou para a clínica no final de setembro do mesmo ano, para fazer reciclagem. Narrou que, após ficar internado por duas semanas, precisava sair para comprar produtos de higiene pessoal e foi com outro interno, com quem acabou por consumir bebida alcoólica e drogas por toda a noite. Alegou que, no período da manhã, estava perdido quando viu uma motocicleta ligada em cima da calçada, onde se recorda de haver apenas uma senhora varrendo a calçada, subiu na moto e logo depois foi preso pelos policiais. Negou estar armado, disse que nunca pegou numa arma e que não teve contato com a vítima em nenhum momento, apenas a viu já em audiência.

Em suma, a subtração da motocicleta é incontroversa, relatada de maneira unânime pelas vítimas e testemunhas, e admitida pelo próprio réu, constituindo elemento de convicção seguro. Já no que as alegações defensivas divergem da imputação - o emprego de grave ameaça e de arma de fogo -, a imputação foi parcialmente comprovada.

De um lado, não há razão plausível para que o ofendido falseasse a dinâmica dos fatos, visando a prejudicar o réu, que não conhecia, e nada se produziu em abono do informe indireto, trazido a juízo por testemunha eminentemente suspeita de parcialidade, de que os fatos teriam se dado de forma diversa.

De outro, contudo, as circunstâncias (de internação em clínica de reabilitação) tornam improvável a obtenção de arma de fogo, que a vítima não descreveu minimamente, que ademais não foi disparada e que, não obstante a abordagem do réu brevemente após o fato, tampouco foi apreendida.

Cabe, assim, afastar a causa de aumento mencionada na denúncia, vendo-se nos autos comprovação suficiente de fato típico e antijurídico subsumível à figura do art. 157, caput, do Código Penal.

Ocorre que, submetido o réu a exame médico pericial nos autos dependente (n.º 0006898-46.2019.8.26.0266), apurou-se histórico compatível com transtorno mental devido ao uso de substâncias, síndrome de dependência (CID-10 F19.2), com preservação da capacidade de compreensão, mas prejuízo da capacidade de autodeterminação, configurando inimputabilidade, que impõe a sua absolvição imprópria.

O laudo igualmente preconizou a manutenção da inserção do réu no tratamento por equipe multidisciplinar em unidade especializada, que já é promovido pelo CAPS, com a participação de familiares que propicia melhor dimensionamento dos prejuízos sociofuncionais; sem prejuízo de o serviço propor a internação, em caso de falta de adesão ao tratamento ambulatorial ou outras situações de crítica prejudicada (v. fl. 47 dos autos dependentes).

No mais, considerando o histórico de recaída e abandono de clínica de recuperação, bem como a gravidade do fato típico praticado, e não havendo indicação pericial em sentido diverso, o período mínimo deve ser estendido para 2 (dois) anos de tratamento.

Por essas razões, julgo improcedente a pretensão acusatória para ABSOLVER o réu, VINICIUS MAKOVITS DE CARVALHO, portador do RG n.º 34.617.875, filho de Antonio Celso de Carvalho e Tereza Vitoria Makovits de Carvalho, nascido em 06/07/1985, da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe, em função da inimputabilidade reconhecida, a medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 386, parágrafo único, inc. III, do mesmo Código, e com fundamento no art. 97, § 1º, do Código Penal.

Sem condenação em custas.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, expeça-se guia de tratamento ambulatorial e cadastre-se o processo de execução.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD, arquivem-se estes autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Intimem-se.

Itanhaém, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006